



**PERTAMEDIKA**  
PERTAMINA BINA MEDIKA



Rumah Sakit Otak & Jantung  
Pertamina Royal Biringkanaya

## **PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)**

**A n t a r a**

**PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**  
**Jl. Jemursari 329-331 RT 01/ RW 06**  
**Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo.**  
**Surabaya – Jawa Timur Kodepos 60239**

**D a n**

**RS OTAK dan JANTUNG PERTAMINA MAKASSAR**  
**Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya,**  
**Kec. Biringkanaya, Kota Makassar,**  
**Sulawesi Selatan 90552**

**T e n t a n g**  
**PINJAM PAKAI ALAT**  
**ELECTROLYTE ANALYZER SPOTCHEM EL type SE-1520**  
**ESR ANALYZER type XC-A30 merk CARETIUM**

**No. I.314 / DAP – MOU.ELEC.MKS / VIII – 23**  
**No. No. 1307/U00000/2023-S0**

*mulai dari*  
**28 – 08 – 2023    sampai dengan    27 – 08 – 2028**

|       |            |
|-------|------------|
| Paraf | PIHAK I :  |
|       | PIHAK II : |



**PERTAMEDIKA**  
PERTAMINA BINA MEDIKA



Rumah Sakit Otak & Jantung  
Pertamina Royal Biringkanaya

## **PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO)**

**A n t a r a**

**PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**

**D a n**

**RS OTAK dan JANTUNG PERTAMINA MAKASSAR**

**T e n t a n g**

**PINJAM PAKAI ALAT**

**ELECTROLYTE ANALYZER SPOTCHEM EL type SE-1520**

**ESR ANALYZER type XC-A30 merk CARETIUM**

**PIHAK PERTAMA No. I.314 / DAP – MOU.ELEC.MKS / VIII – 23**

**PIHAK KEDUA No. 1307/U00000/2023-S0**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan Bulan Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 28 – 08 – 2023 )** masing-masing pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT DEXA ARFINDO PRATAMA**, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Gunawan Wibisono, SH Notaris di Surabaya Nomor 17 Tanggal 26 Nopember 2010 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor AHU-0000479.AH.01.02 Tanggal 11 Januari 2016 beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Wibowo Ibo Sarwonon SH Notaris di Surabaya Nomor 09 Tanggal 08 Januari 2016 berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl. Jemursari No. 329 – 331B, Wonocolo – Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Moch. Arif Wijaya**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsanp, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan “**PIHAK**” adalah salah satu di antara **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menerangkan terlenih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan serta mempunyai keahlian dalam pengadaan terkait secara lengkap dan bermaksud menyewakan alat kepemilikannya yang tersebut dalam Pasal 3 tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- B. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan dalam bidang usaha layanan kesehatan, penyelenggaraan kesehatan, yang bermaksud memaksud menyewa Alat kepemilikan **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 1**

### **PENGERTIAN UMUM**

- (1) PT. DEXA ARFINDO PRATAMA adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang kesehatan (laboratorium)
- (2) Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tentang pinjam pakai alat laboratorium untuk pemeriksaan **ELECTROLYTE ANALYZER SPOTCHEM EL type SE-1520** dan **ESR ANALYZER type XC-A30** merk **CARETIUM**
- (3) **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya** adalah Rumah Sakit milik swasta yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
- (4) Direktur PT. DEXA ARFINDO PRATAMA adalah pimpinan tertinggi / penanggungjawab PT. DEXA ARFINDO PRATAMA yang berfungsi sebagai penanggungjawab pengelolaan PT. DEXA ARFINDO PRATAMA;
- (5) Kepala/ Direktur **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya** adalah pimpinan tertinggi **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya** yang berfungsi sebagai penanggungjawab pengelolaan **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**.

### **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

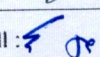
#### **Maksud**

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang memerlukan pelayanan laboratorium di bidang kegawatdaruratan secara tepat, cepat, mudah nyaman dan berkualitas.

#### **Tujuan**

Perjanjian Kerjasama Operasional Pinjam Pakai Alat **Electrolyte Analyzer Spotchem EL type SE-1520** dan **ESR Analyzer type XC-A30** merk **Caretium**, **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**.

1. Mendukung pemenuhan kelengkapan fasilitas medis **PIHAK KEDUA** untuk memperlancar kegiatan pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan **PIHAK KEDUA** untuk dapat menjadi lebih optimal dan profesional.
3. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.
4. Sebagai bentuk Kerjasama Operasional antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang menjadi partner dan kolega dalam membantu memenuhi kelengkapan

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |



fasilitas dan pelayanan kegiatan medis, khususnya **PIHAK PERTAMA** sebagai Pihak Penyedia Alat bagi **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi semua pembelanjaan dan pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai dan reagensia atau semua kebutuhan Instalasi Patologi klinik.

### **Pasal 3** **ALAT YANG DITEMPATKAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menempatkan peralatan *Kesehatan* untuk pemeriksaan laboratorium kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari :
  - a) *Electrolyte Analyzer Spotchem EL type SE-1520* dengan NS : 62208084
  - b) *ESR Analyzer type XC-A30 merk Caretium* dengan NS : 0912302001Selanjutnya disebut “**ALAT**”
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memanfaatkan dan menempatkan Alat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas untuk dan di Instalasi Patologi Klinik/Laboratorium **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**.

### **Pasal 4** **STATUS ALAT**

- (1) Alat tetap menjadi milik dari **PIHAK PERTAMA** baik selama Perjanjian ini masih berlaku, maupun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.
- (2) Selama memakai Alat tersebut, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga Alat yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual Alat kepada **PIHAK KETIGA** dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Selama Alat tersebut masih berada di dalam penguasaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keberadaan dan/ atau kehilangan Alat tersebut
- (5) Pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Alat secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak (bisa bekerja secara optimal baik instrument alat maupun UPS dan accessories yang terdapat dalam instrument alat dalam kondisi lengkap dan baik) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mengembalikan Alat secara lengkap dan atau mengembalikan Alat dalam keadaan rusak (tidak bisa bekerja secara optimal baik instrument alat maupun UPS dan accessories yang terdapat dalam instrument alat dalam kondisi tidak lengkap dan tidak baik), maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar nilai pasar dari Alat yang tidak dikembalikan dan/atau yang dalam keadaan rusak.
- (7) Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 6 di atas, diterbitkan dan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk membayar tagihan ganti rugi tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |

## Pasal 5

### JUMLAH DAN HARGA REAGENSIA

- (1) Biaya Operasional pemeriksaan terlampir pada appedik 1 dan harga belum termasuk PPN 11% dengan target minimal 500 test per bulan.
- (2) Biaya operasional **PIHAK PERTAMA** dihitung sesuai dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam setiap bulan. Perhitungan dilakukan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (3) Sebagaimana yang ditentukan pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi untuk masa 3 (tiga) bulan dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** masa evaluasi tersebut dapat diperpanjang sampai paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya. Satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa apabila sesudah masa evaluasi tersebut terlewati dan pembelian minimal tidak tercapai maka Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya dan **Alat** harus dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu sekurangnya 14 (empat belas) hari setelah batalnya perjanjian ini;
- (4) **PIHAK PERTAMA** diperkenankan untuk melakukan penyesuaian harga cost per test pada Pasal 5 ayat 2 apabila terjadi perubahan keputusan Pemerintah di bidang moneter, kenaikan fluktuasi US Dollar di atas 10% yang tajam atau ada kenaikan harga dari pabrik, yang akan dikuatkan dengan surat keterangan dari **PIHAK PERTAMA**. Pemberitahuan perubahan harga reagensia tersebut akan diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA** sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan akan diberlakukan 1 (satu) bulan setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

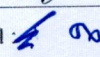
### HAK DAN KEWAJIBAN

#### **HAK PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan hak pembayaran atas biaya operasional Per test dengan penghitungan Cost Per test yang diperlukan dan/atau yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam pengoperasian Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium), biaya operasional Per test (Cost Per test) tidak termasuk biaya karyawan, listrik, dan pemeliharaan gedung.
2. Menerima pengembalian alat dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi normal dan baik pada saat perjanjian berakhir.

#### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan respon atau tindakan perbaikan cepat setelah ada pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** terkait terjadi kerusakan dari Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) tersebut selambatnya 1x24 jam dan menjamin *back up* alat agar tidak terjadi penghentian operasional saat ada kerusakan mesin.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pemeriksaan Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) secara berkala.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan bahan yang compatible/sesuai dengan spesifikasi alat dan alat kesehatan sederhana terkait untuk keperluan dan kepentingan kinerja Alat Kesehatan yang ada dalam pengoperasian **PIHAK KEDUA**, dan menjamin ketersediaannya secara terus menerus.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung semua *maintenance*/perawatan dan penggantian *spare part* atas Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) yang berada pada **PIHAK KEDUA**

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |



selama masa Perjanjian Kerjasama ini berlangsung.

5. **PIHAK PERTAMA** akan mengganti biaya pemeriksaan keluar, apabila terjadi penghentian operasional pelayanan yang disebabkan oleh faktor alat/reagensia/ketidakmampuan alat-alat/Mesin-mesin dan yang Rumah Sakit telah bayarkan kepada **PIHAK KETIGA** dengan besaran tetap sesuai harga Cost Pertest yang berlaku di laboratorium rujukan.

#### **HAK PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) dalam kondisi dan kualitas yang baik/terjamin dan siap pakai tanpa ada kendala dalam pengoperasiannya.
2. **PIHAK KEDUA** berhak dibebaskan dari segala biaya penggunaan, biaya perawatan dan penggantian *spare part* dan/atau pemakaian dari Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) yang ditempatkan di Laboratorium **PIHAK KEDUA** selama masa Perjanjian Kerjasama ini berjalan.
3. Mendapatkan pelatihan SDM secara berkala dan melaksanakan Quality Internal dan External (PME).

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib mendapatkan jaminan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dari **PIHAK PERTAMA** secara teratur dan berkelanjutan atas Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium).
2. **PIHAK KEDUA** wajib untuk memelihara, dan menjaga Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.

#### **Pasal 7**

#### **PENYERAHAN BARANG**

Reagensia dan Bhp yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** jumlah dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;

#### **Pasal 8**

#### **PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan penagihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah menerima perhitungan jumlah pemeriksaan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya. Tidak lebih dari tanggal 30 bulan berikutnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dokumen penagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pembayaran ditujukan langsung ke rekening:  
Atas nama : **PT. DEXA ARFINDO PRATAMA**  
Bank : **BANK CENTRAL ASIA KCP Rungkut Mapan Surabaya**  
No. rekening : **675 03 200 30**
- (4) Setiap perubahan cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mematuhi persyaratan administrasi pembayaran yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

|       |            |
|-------|------------|
| Paraf | PIHAK I :  |
|       | PIHAK II : |

**Pasal 9****JAMINAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa *Alat - Alat Kesehatan* yang ditempatkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 diatas berupa peralatan dengan kondisi dan kualitas yang baik/terjamin dan siap pakai;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan secara cuma-cuma jaminan pemeliharaan servis, *on call service* dan suku cadang untuk menjaga alat tersebut dapat selalu bekerja dan berfungsi dengan baik selama masa perjanjian kerjasama.
- (3) Perawatan/*service* alat 3 (tiga) bulanan dan tahunan adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan akan dilakukan pada hari kerja (Senin-Sabtu), jam 08.00-17.00 WIB;
- (4) Bila terjadi permasalahan pada alat, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan servis diluar jadwal perawatan/servis 3 (tiga) bulanan tersebut;
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan *respon time* melalui telepon untuk *on call service* 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam setelah **PIHAK KEDUA** menghubungi **PIHAK PERTAMA**
- (6) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengatasi kerusakan alat maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan kunjungan ke tempat lokasi alat paling lambat 1x24 jam untuk melakukan perbaikan alat tersebut dan mengirim unit *back-up*, serta sesuai dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dilakukan rujukan pemeriksaan ke laboratorium lain, yang telah ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab apabila terjadi kecurian/kehilangan alat dan atau alat pendukung/kelengkapannya;
- (8) Apabila terjadi kerusakan pada alat karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, seperti kelalaian dalam pemakaian alat atau pengerjaan yang tidak sesuai dalam SOP alat, maka perbaikan dan penggantian **spare part** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10****PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui faksimili, kurir atau dengan jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. Kepada **PIHAK PERTAMA**:

**PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**

Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

1. Finance

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Nama    | : Muhammad Iskandar Zulkarnain |
| Jabatan | : Officer AR & AP              |
| Email   | : keuangan.rsprb@gmail.com     |
| Telp.   | : 081255588138                 |

2. Logistik

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Nama    | : Irfan Juniar              |
| Jabatan | : Officer Procurement       |
| Email   | : logistikrsojprb@gmail.com |

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |



Telp. : 081219006879

3. PIC Laboratorium

Nama : Andi Jusnaini Nur  
Email : laboratoriumrsprb@gmail.com  
Telp. : 085145198826

b. Kepada **PIHAK KEDUA:**

**PT DEXA ARFINDO PRATAMA**

Jl. Jemursari No. 329 - 331B, Wonocolo - Surabaya

Nama : Moch. Arif Wijaya  
Jabatan : Direktur  
E-mail : arfindopratemala2007@yahoo.co.id  
Telp. : 031 - 8497103

**Pasal 11**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK tanggal **28 – 08 – 2023** dan akan berakhir pada tanggal **27 – 08 – 2028**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
- (3) Dalam hal berakhirnya perjanjian maka segala kewajiban yang belum terpenuhi diantara salah satu pihak, harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian ini. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan alat Kesehatan dalam keadaan lengkap dan baik.

**Pasal 12**

**INDIKATOR MUTU**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan mutu dalam hal pinjam pakai alat laboratorium untuk pemeriksaan **ELECTROLYTE ANALYZER SPOTCHEM EL type SE-1520** dan **ESR ANALYZER type XC-A30 merk CARETIUM** di **PIHAK KEDUA**.
2. Indikator Mutu yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
3. Evaluasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Perjanjian Kerjasama Berakhir
4. Adapun Indikator Mutu yang disepakati **PARA PIHAK** untuk di evaluasi antara lain :
  - a. Terjaminnya kualitas alat laboratorium untuk pemeriksaan **ELECTROLYTE ANALYZER SPOTCHEM EL type SE-1520** dan **ESR ANALYZER type XC-A30 merk CARETIUM**.
  - b. Ketepatan waktu pemeriksaan Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) secara berkala.
  - c. Ketepatan waktu *maintenance*/perawatan dan penggantian *spare part* atas Alat-alat/Mesin-

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :  |
|       | PIHAK II   |

- mesin Kesehatan (Laboratorium).
- d. Ketepatan waktu penanganan kerusakan dari Alat-alat/Mesin-mesin Kesehatan (Laboratorium) paling lambat 1x24 jam, Jika terjadi keterlambatan maka kompensasi dibahas bersama **PARA PIHAK**.
  - e. Penanganan penyelesaian komplain dari **PARA PIHAK** kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
  - f. Kepuasan **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** minimal 80%.

### Pasal 13

#### PERPANJANGAN DAN PENGHENTIAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan permohonan perpanjangan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** menghendaki perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 3 (tiga) bulan masa sebelum perjanjian berakhir melalui permohonan penghentian perjanjian kerjasama;
- (2) **PIHAK KEDUA** harus memberikan jawaban bersedia atau tidaknya untuk memperpanjang perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;

### Pasal 14

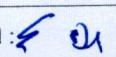
#### FORCE MAJEUR

- (1) Pengertian force majeure dimaksud dalam pasal ini adalah keadaan ditimbulkan akibat bencana alam seperti: banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini

### Pasal 15

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |

**Pasal 16**  
**PEJABAT YANG DITUNJUK**

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini dialamatkan :

- I. Dari PIHAK PERTAMA  
Moch. Arif Wijaya  
**Direktur PT DEXA Arfindo Pratama**  
Jl Raya Jemursari No. 329 – 331B  
Wonocolo – Surabaya  
No. Telp: 031 - 8497103  
Email: [arfindoprata2007@yahoo.co.id](mailto:arfindoprata2007@yahoo.co.id)
- II. Dari PIHAK KEDUA  
dr. Muhammad Ahsan, MARS  
**Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**  
Jl Pajjiaang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya,  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90552  
Telp. 0411 – 4821000  
Email : [rsoj.prb@gmail.com](mailto:rsoj.prb@gmail.com)

**Pasal 17**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *Addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada Perjanjian Kerjasama Operasional ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. DEXA Arfindo Pratama**



**Moch. Arif Wijaya**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**RSOJ. Pertamina Makassar**



**dr. Muhammad Ahsan, MARS**  
Direktur

|       |            |
|-------|------------|
| Paraf | PIHAK I :  |
|       | PIHAK II : |

Lampiran PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO)  
Antara PT. DEXA ARFINDO PRATAMA  
Dan RS OTAK dan JANTUNG PERTAMINA MAKASSAR  
No. 1.314 / DAP – MOU.ELEC.MKS / VIII – 23  
No. 1307/U00000/2023-S0

**Biaya Operasional Alat Electrolyte Analyzer Spotchem EL type SE-1520 dan ESR Analyzer type XC-A30 merk Caretium**

| COST PER TEST    |                |
|------------------|----------------|
| Electrolyte      | 130.000,-/test |
| Laju Endap Darah | 16.500,-/test  |

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. DEXA Arfindo Pratama**

  
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA

**Moch. Arif Wijaya**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**RSOJ. Pertamina Makassar**

  
Rumah Sakit Otak & Jantung  
Pertamina Royal Biringkanaya

**dr. Muhammad Ahsan, MARS**  
Direktur

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |